

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO**

El suscrito, **Diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera**, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, en lo establecido con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es un hecho incuestionable que un adecuado descanso repercute positivamente en nuestra vida diaria. En cuanto al entorno laboral, un inadecuado descanso puede producir estrés, nerviosismo, así como repercutir en la salud de las personas trabajadoras. Una de las formas en las que se manifiesta esta patología puede venir de la mano de una sobreexposición a las tecnologías, también conocido como “tecnoestrés¹”. Esta condición puede ser provocada por llamadas,

¹ Weil MM, Rosen LD. Technostress: Coping with technology@ work@ home@ play. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons Inc; 1997

correos y mensajes, por parte del patrón durante las horas de descanso, permisos o vacaciones del trabajador.

El derecho a la desconexión digital se encuentra protegido normativamente en varios países pertenecientes a distintas familias jurídicas; como lo fue reconocido en Francia en 2016, en Asia, Corea del Sur (2016) e India (2018), regularon este derecho con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y de garantizar el derecho a la privacidad. Con mayor rigurosidad Filipinas, en enero de 2022, ha presentado un proyecto de ley² que pretende lograr la eficacia de la norma penalizando, si es preciso, a los empleadores que la transgredan.

Desde la perspectiva europea, países como Francia, España, Bélgica e Italia han regulado este derecho, reflejando un interés focal en la vida familiar, laboral, la salud, entre otros. Unido a estos propósitos, diversas empresas y el sindicalismo europeo han servido de base para guiar al Parlamento Europeo en la elaboración de una directiva comunitaria que garantice el derecho a la desconexión digital; así como la Ley 3/2018, aprobada el 5 de diciembre por las Cortes Generales de España, reguló por primera vez el derecho a la desconexión digital, aplicable tanto para los trabajadores que prestan sus servicios en el ámbito privado como en la Administración Pública.³

² Senate Bill, No. 2475, "Promoting the welfare of employees by defining rest hours, providing penalties for any violation thereof, and for other purposes", 17 de enero de 2022, disponible en: <https://legacy.senate.gov/ph/lisdata/36910332871.pdf>, busca proteger a los trabajadores y propone en su sección 7 establecer sanciones pecuniarias y multa e incluso pena privativa de la libertad no menos de un mes y no más de seis meses si el empleado es discriminado o ve disminuidas sus posibilidades de empleo.

³ Visconti, E. E. T. (2019). El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria= Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, (17), 150-161.

Ahora bien, en México el día 18 de febrero de 2020, se presentó el proyecto de decreto para adicionar el artículo 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo ante la H. Cámara de Diputados; posteriormente, en fecha 29 de abril de 2021, fue aprobado el dictamen en la Cámara de Senadores. En cuanto a la fecha de presentación ante la H. Cámara de Diputados y de publicación en la Gaceta de Diputados, fue el día 30 de abril de 2021, además de turnarlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.⁴

Dicho dictamen aprobado, tuvo el fin de establecer la regulación y modalidades para el ejercicio del derecho de las y los trabajadores a la desconexión digital, a efecto de que les sean garantizados, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Así como en coordinación entre el patrón y las personas representantes de las y los trabajadores, una política interna en la que se definan las modalidades para ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga u otros problemas de salud.

Asimismo, es menester señalar que aún no ha sido publicada la aprobación del dictamen en el Diario Oficial de la Federación, por lo que aún no entra en vigor la adición de dicho artículo.

Dicho lo anterior, la tecnología ha facilitado la vida de las personas, reduciendo costes operacionales, mejorando la eficiencia de los procesos, proporcionando

⁴ Consultable en el siguiente URL:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO3/M022-2PO3-21.pdf

nuevas alternativas estratégicas y posibilidades de innovación, pero la tecnología también puede generar problemas en el entorno cognitivo-laboral del trabajador. El estrés se ha convertido en un riesgo frecuente en el lugar de trabajo, lo que ha hecho que el uso de las TIC⁵ comience a recibir más atención en el campo del estrés ocupacional.⁶

La actualidad se caracteriza por el uso masivo de tecnología, trayendo como consecuencia que la sociedad se encuentre completamente digitalizada, afectando de esta forma todos los ámbitos en los que se desarrollan cada uno de los individuos, especialmente en las relaciones laborales.⁷

La introducción de una nueva tecnología en el entorno laboral es un problema multidimensional que puede abordarse desde varias disciplinas especializadas, como la gestión del cambio, la gestión de proyectos y la reingeniería, siendo un paso clave en esta introducción evaluar a quién y cómo será impactado directa o indirectamente por el cambio. Para mantenerse al día con el rápido avance de las TIC los trabajadores tienen que renovar constantemente sus habilidades técnicas, así como soportar la presión de sistemas más complejos y mayores expectativas de productividad. El concepto de tecnoestrés surge con fuerza en este contexto⁸. Los principales factores del tecnoestrés son aquellos TIC que tienen potencial para crear tensión en los trabajadores, estos se dividen en cinco grupos:

⁵ Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

⁶ Bobadilla Yzaguirre, Magali Beatriz, & Rodríguez Cairo, Vladimir. (2023). Protección del derecho a la desconexión digital: derecho fundamental o compromiso constitutivo. *Revista latinoamericana de derecho social*, (37), 67-89. Epub 31 de enero de 2024. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487899e.2023.37.18540>

⁷ Ídem.

⁸ Cuervo Carabel, T., Orviz Martínez, N., Arce García, S., & Fernández Suárez, I. (2018). Tecnoestrés en la Sociedad de la Tecnología y la Comunicación: Revisión bibliográfica a partir de la Web of Science. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 21(1), 18-25.

sobrecarga tecnológica, invasión tecnológica, complejidad tecnológica, inseguridad e incertidumbre⁹.

La tecnología aplicada al entorno profesional resulta positiva, en tanto que otorga al trabajador, una mayor flexibilidad a la hora de prestar servicios al igual que proporciona herramientas que facilitan el desempeño de sus funciones.

Es por ello, que se ha visto impactado con fuerza en todos los ámbitos de la sociedad el uso de las tecnologías, además de que los usuarios experimenten una sobrecarga tecnológica trayendo como consecuencia la difícil separación del ámbito personal y/o familiar al laboral.

En este contexto, surge el derecho a la desconexión digital como una herramienta que permite delimitar la jornada máxima de trabajo, así como garantizar determinados derechos reconocidos a los trabajadores y trabajadoras.

Ahora bien, este derecho es un aspecto fundamental que debe ser reforzado en el marco de la legislación vigente, toda vez que no sólo garantiza el bienestar de las y los trabajadores al permitirles separar su vida personal de su vida profesional, sino que también promueve un entorno laboral más saludable y equilibrado, con repercusiones positivas tanto para los empleados como para los centros de trabajo, asimismo es imperativo que se adopten medidas concretas para asegurar que este derecho sea respetado y promovido de manera eficaz.

⁹ Bobadilla Yzaguirre, Magali Beatriz, & Rodríguez Cairo, Vladimir. (2023). Protección del derecho a la desconexión digital: derecho fundamental o compromiso constitutivo. *Revista latinoamericana de derecho social*, (37), 67-89. Epub 31 de enero de 2024. <https://doi.org/10.22201/ij.24487899e.2023.37.18540>

Además, es de suma importancia subrayar que la responsabilidad de hacer valer el derecho a la desconexión recae tanto en el trabajador como en el empleador. Por un lado, los empleados deben ser conscientes de sus derechos y de las vías a su disposición para hacerlos valer, evitando realizar actividades laborales fuera del horario establecido, por otro lado, los empleadores tienen la obligación de respetar este derecho y de crear políticas internas que lo favorezcan, como limitar la comunicación fuera de horas laborales.

En conclusión, el fortalecimiento del derecho a la desconexión es esencial para promover un ambiente de trabajo más saludable y justo y requiere de un compromiso activo tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores, apoyado por un marco legal que respalde y fomente su cumplimiento. Se deben de hacer hincapié en las responsabilidades tanto del trabajador como del patrón para hacer velar por este derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma de la siguiente forma:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO	
Texto Vigente	Texto Propuesto
Artículo 3o. Bis. ...	Artículo 3o. Bis.
a). al b). ...	a). al b). ...
Sin Correlativo	c) Derecho a la desconexión digital,

	es el derecho que tienen las y los trabajadores de desconectarse de sus dispositivos tecnológicos y a no ser contactados por su empleador fuera de la jornada laboral ni durante sus vacaciones, a fin de garantizar su tiempo de descanso, así como el goce pleno de su vida personal y familiar.
Artículo 47. ...	Artículo 47. ...
I. a X. ...	I. a X. ...
XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;	XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, únicamente durante su jornada laboral y siempre que se trate del trabajo contratado;
XII. a XV. ...	XII. a XV. ...
...	...
...	...
...	...
...	...

Artículo 132. ...	Artículo 132. ...
I. a II. ...	I. a II. ...
Sin Correlativo	II Bis. Respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral, salvo causas de fuerza mayor o que supongan un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata;
III. a XXXIII...	III. a XXXIII...

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 47; se adiciona el inciso c) del artículo 3o Bis y se adiciona la fracción II Bis del artículo 132, todos de la Ley Federal Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis.-

a). al b). ...

c) **Derecho a la desconexión digital**, es el derecho que tienen las y los trabajadores de desconectarse de sus dispositivos tecnológicos y a no ser contactados por su empleador fuera de la jornada laboral ni durante sus vacaciones, a fin de garantizar su tiempo de descanso, así como el goce pleno de su vida personal y familiar.

Artículo 47.-

I. a X. ...

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, **únicamente durante su jornada laboral** y siempre que se trate del trabajo contratado;

XII. a XV. ...

...

...

...

...

Artículo 132. ...

I. a II. ...

II Bis. Respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral, salvo causas de fuerza mayor o que supongan un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata;

III. a XXXIII...

Transitorios.-

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Atentamente



Miguel Ángel Sánchez Rivera
Diputado Federal de la LXVI Legislatura
de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Dado ante la Comisión Permanente, a 16 de julio de 2025.